

NAZIAN BINTI NADZAM

lwn.

**ABDULLAH SANI BIN MOHAMMED YUSOFF DAN 15 YANG
LAIN**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 29 Ogos 2022/1 Safar 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0061-2021

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguan Syarie Perayu : *Tuan Juraish bin Kamarudin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates*

Peguan Syarie Responden: *Puan Rabiaatul Adawiyah binti Ibrahim daripada Tetuan Mohd Irwan Mohd Mubarak.*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap sebahagian keputusan yang telah diberikan oleh Hakim

Mahkamah Tinggi Syariah pada 05/04/2021 melalui Saman No. 10207-017-0077-2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan bahawa:

- “1. Mahkamah mengisytiharkan sebidang tanah di atas hartanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 25% bahagian kepada Plaintiff dan 75% bahagian kepada Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.*
- 2. Mahkamah memerintahkan sebuah rumah satu (1) tingkat yang berada di atas hartanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 30% bahagian kepada Plaintiff dan 70% bahagian kepada Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.*
- 3. Mahkamah memerintahkan dua (2) unit rumah sewa yang telah wujud sebelum perkahwinan yang berada di atas hartanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang,*

Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 25% bahagian kepada Plaintiff dan 75% bahagian kepada Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.

- 4. Mahkamah memerintahkan enam (6) unit rumah sewa (tambahan) yang wujud selepas perkahwinan yang berada di atas hartanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 40% bahagian kepada Plaintiff dan 60% bahagian kepada Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.*
- 5. Mahkamah memerintahkan dua (2) unit kedai sewa yang telah dibina oleh arwah bapa Defendan 1 hingga Defendan 10 yang berada di atas hartanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 40% bahagian kepada Plaintiff dan 60% bahagian kepada*

Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.

6. *Mahkamah mengisytiharkan sebuah kereta Proton Exora nombor pendaftaran BCK3 sebahagi harta sepencarian di antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan sebanyak 30% bahagian kepada Plaintiff dan 70% bahagian kepada Defendan-Defendan dan hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang sah mengikut Hukum Syarak.*

2) Pada 30/08/2020, Perayu telah memfailkan enam (6) Alasan Rayuan sebagaimana dalam **Rekod Rayuan halaman 427-432.**

- 2.1 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana membuat pembahagian harta sepencarian bagi hartanah yang dipegang di atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor secara berasingan antara tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya.
- 2.2 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana telah memberikan kepada Perayu pembahagian harta sepencarian atas sumbangan secara tidak langsung sahaja.
- 2.3 Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana berpendapat Perayu tidak berjaya membuktikan sumbangan langsung yang dikeluarkan oleh Perayu bagi kesemua bangunan yang terdapat di

atas hartanah sedangkan terdapat keterangan dokumentar oleh Perayu, qarinah-qarinah serta iqrar pihak Responden sendiri.

- 2.4 YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang kerana membuat pembahagian kereta Proton Exora No. Pendaftaran BCK 3 sebanyak 30% sahaja kepada Perayu sedangkan pihak Responden telah bersetuju memberikan 50% bahagian kepada Perayu dan Perayu telah membuktikan sumbangan langsungnya menyelamatkan kenderaan tersebut daripada ditarik oleh pihak bank yang mana mewajarkan Perayu mendapat kadar yang lebih besar iaitu 60% sebagaimana dalam Pernyataan Tuntutan.
- 2.5 Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dalam menentukan pembahagian harta sepencarian kerana tidak mempertimbangkan pengorbanan kewangan Perayu berhenti kerja untuk menjadi suri rumah sepenuh masa dan menjaga anak yang sakit yang memerlukan perhatian rapi dan menyebabkan Perayu hilang pendapatan dan jawatan setara Pengurus dengan gaji terkumpul sebanyak RM667,004.00 atau lebih sepanjang tempoh perkahwinan.
- 2.6 Hakim Bicara terkhilaf dari segi undang-undang dalam menentukan pembahagian harta sepencarian kerana tidak memberikan pertimbangan terhadap keperluan anak yang belum dewasa yang perlu ditanggung oleh Perayu bersendirian selepas kematian si mati, sedangkan anak tersebut tidak pernah mendapat sebarang pemberian

hibah atau pusaka dari si mati mahupun pemberian nafkah dari waris-warisi si mati.

3) Responden (Defendan) dalam tindakan ini tidak mempunyai apa-apa rayuan balas dan bersetuju supaya Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini mengekalkan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah serta menolak rayuan Perayu dengan kos.

FAKTA KES

4) Tuntutan ini difailkan oleh Perayu terhadap Responden-Responden untuk mendapatkan perintah pembahagian harta sepencarian yang dimajukan oleh Perayu dan si mati MOHD NOR HALIM BIN MOHD YUSOFF. Si mati telah meninggal dunia pada 25/06/2016.

5) Perayu dan si mati telah bernikah pada 12/04/2009 dan didaftarkan di Negeri Selangor melalui Surat Perakuan Nikah, No. Siri: 021837 dengan Bilangan Daftar 5/12/2009.

6) Sepanjang tempoh perkahwinan, Perayu dan si mati tidak dikurniakan anak, walau bagaimanapun Perayu dan si mati telah mengambil seorang anak angkat bernama MUHAMMAD NOR EDREEZ BIN ABDUL HALIM (No. Mykid 110426-14-0527) yang didaftarkan pengangkatannya pada 16/05/2013 dengan nombor sijil daftar anak angkat C0101066.

7) Responden-Responden adalah waris si mati sebagaimana Perintah Faraid yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Ampang dalam Permohonan No. 10013-040-0209-2017.

8) Harta-harta yang menjadi pertikaian dalam tuntutan ialah harta yang telah didaftarkan atas nama si mati iaitu :

5.1 1/1 bahagian daripada sebidang tanah atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan yang terdapat di atasnya:

- i) Sebuah rumah kediaman satu tingkat.
- ii) 8 unit rumah sewa.
- iii) 2 unit kedai.

5.2 Sebuah kereta Proton Exora FL 1.6L CVT3 dengan nombor pendaftaran BCK 3.

6) Perayu menuntut supaya hartanah tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan pembahagian sebanyak 75% bahagian diberikan kepada Perayu dan selebihnya 25% diberikan kepada ahli waris si mati sebagai harta pusaka, manakala bagi kereta Proton Exora pula Perayu menuntut pembahagian sebanyak 60% manakala 40% lagi dibahagikan kepada ahli waris.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Berdasarkan Alasan Rayuan dan Hujah yang telah dikemukakan, kami berpendapat terdapat tiga (3) isu utama yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Yang Mulia ini.

Isu 1: Sama ada Hakim Bicara terkhilaf apabila membahagikan hartanah tersebut secara berasingan antara tanah dan bangunan tanpa dibahagikan secara kolektif

9) Isu ini menyentuh Alasan Rayuan Pertama yang dihidkan oleh Perayu. Hakim Bicara melalui penghakimannya telah membahagikan hartanah tersebut secara berasingan antara tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya sedangkan apa yang dipohon oleh Perayu ialah pembahagian secara kolektif bersekali dengan tanah dan kesemua bangunan di atasnya, sesuai dengan status tanah tersebut sebagai tanah dalam kategori pertanian.

10) Hakim Bicara telah memutuskan pembahagian hartanah tersebut mengikut kadar seperti berikut:

BIL	HARTANAH	PERAYU	AHLI WARIS
1	Tanah Kg. Pasir	25%	75%
2	Satu unit rumah kediaman	30%	70%
3	Dua unit rumah sewa	25%	75%
4	Enam unit rumah sewa (tambahan)	40%	60%
5	Dua unit kedai	40%	60%

11) Kami telah meneliti rekod rayuan dan kami mendapati bahawa kesemua bangunan tersebut tidak mempunyai dokumen hak milik berasingan sebagai pengenalan khusus untuk dibezakan antara satu sama lain. Kesemua bangunan tersebut terletak di atas sebidang tanah pertanian yang berdaftar di bawah Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor. **(Rujuk dokumen bertanda P3 (halaman 441 Rekod Rayuan).**

12) Dalam menghalusi isu ini, kami juga telah meneliti laporan penilaian bagi hartanah tersebut yang telah dibuat oleh Jabatan Penilaian yang ditandakan sebagai **P5 (halaman 446-447 Rekod Rayuan).** Kami mendapati penilaian terhadap hartanah tersebut telah dibuat oleh Jabatan Penilaian secara kolektif dengan nilai semasa berjumlah **RM1 juta** bagi keseluruhan hartanah tersebut.

13) Dengan hormatnya dalam mengulas isu ini, kami merujuk seksyen 5 (d), Kanun Tanah Negara yang telah mentakrifkan tanah seperti berikut:

“tanah” termasuklah:

...

(d) segala benda yang bercantum kepada bumi atau yang terpasang dengan kekal kepada apa-apa benda yang bercantum kepada bumi, sama ada di atas atau di bawah permukaan bumi; dan

...”

Berdasarkan takrifan tersebut serta mengambil kira bahawa hartanah tersebut tidak mempunyai dokumen hak milik yang berasingan serta pelan bangunan yang tersendiri maka adalah wajar pembahagian hartanah tersebut dibuat secara kolektif sebagaimana penilaian yang telah dibuat oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Gombak.

14) Dalam mengulas isu ini, kami juga berpendapat pembahagian hartanah tersebut secara berasingan antara tanah dan bangunan akan menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaan khususnya apabila hartanah tersebut ingin dijual atau ditebus beli oleh mana-mana waris memandangkan hartanah tersebut adalah berkongsi atas satu geran yang sama.

15) Selain itu, dalam masa yang material kami juga mendapati bahawa hartanah tersebut telah dimajukan oleh Perayu dan si mati secara kolektif dengan menyediakan perkhidmatan sewaan 'property' yang terdiri daripada rumah sewa dan kedai. Tindakan Perayu dan si mati yang memajukan hartanah secara kolektif telah menyebabkan nilai semasa hartanah tersebut meningkat sehingga mencecah RM1 juta. Justeru, pada hemat kami tidakan Hakim Bicara membuat pembahagian hartanah tersebut secara berasingan adalah tidak menepati dengan situasi hartanah dalam rayuan ini.

Isu 2: Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila berpendapat Perayu tidak berjaya membuktikan sumbangan langsung dalam memajukan hartanah tersebut

15) Dalam rayuan ini, Perayu menegaskan bahawa Perayu telah mengeluarkan kos bagi ubah suai rumah (renovasi luar) dengan kos sebanyak RM50,000 dan renovasi dalaman lebih kurang RM16,900. Walau bagaimanapun Hakim Bicara telah menolak dokumen yang ditandakan sebagai P7 dan P9 (**halaman 449, 453 dan 454 Rekod Rayuan**) atas alasan ia dikeluarkan selepas kematian si mati dan pengeluaran dokumen tersebut tidak dipanggil memberi keterangan.

16) Kami mendapati bahawa fakta berkaitan kerja-kerja ubah suai telah diakui oleh Responden 3 ketika disoal balas pada 22/01/2020 (**halaman 106 Rekod Rayuan**). Responden 3 ada menyatakan:

“Setuju ada ubahsuai pada rumah tersebut dibuat semasa dalam perkahwinan Plaintiff dan arwah. Ubahsuai adalah pada ruang dapur. Anggaran ruang dapur 18 x 30 kaki. Setuju selain ruang dapur, ruang barbeque juga telah ditambah. Setuju ubahsuai tersebut telah menjadikan keadaan rumah tersebut lebih selesa dari kediaman sebelum ini”

17) Dalam Perenggan 38 penyata keterangan (**halaman 81 Rekod Rayuan**) Perayu menyatakan renovasi dalam rumah kediaman dilakukan dengan menggunakan wang bonus tahunan hasil bekerja sebagai pengurus di Syarikat MISC Berhad, manakala penambahan dapur rumah pula adalah menggunakan wang gaji Perayu dan wang pampasan SOCSO yang diterima pada tahun 2011. Kami berpuas hati bahawa Perayu ada mengemukakan bukti pengeluaran wang pada tahun 2011 hingga 2012 iaitu berdasarkan penyata akaun Tabung Haji yang ditandakan sebagai **P19 (halaman 472-273 Rekod Rayuan)**. Berdasarkan dokumen tersebut, kami mendapati rekod wang keluar dari akaun Tabung Haji Perayu adalah seperti berikut:

TARIKH	AMAUN (RM)
29/4/2011	8,000.00
05/08/2011	2,000.00 dan 10,000
02/07/2011	9,747.50
02/07/2012	30,000.00
19/07/2012	10,000.00 dan 20,000.00
02/11/2012	10,000.00
JUMLAH	99,747.50

Kami berpendapat **dokumen P19** ini boleh diterima oleh Mahkamah sebagai qarinah dalam mensabitkan sumbangan langsung Perayu dalam memajukan rumah kediaman tersebut.

18) Seterusnya, Hakim Bicara juga telah menolak dokumen **P13 (halaman 460 Rekod Rayuan)** iaitu bukti sumbangan langsung Perayu dalam menjaga keadaan rumah kediaman tersebut dengan mendapatkan khidmat kawalan serangga perosak kerana dokumen yang dikemukakan ialah bertarikh 31/05/2017 iaitu selepas kematian si mati, sedangkan dalam masa yang sama terdapat dokumen perjanjian kawalan serangga perosak yang ditandatangani oleh Perayu sendiri bersama pembekal perkhidmatan bertarikh 16/11/2009 seperti **di halaman 458 dan 459 Rekod Rayuan**. Kami berpendapat, dokumen **P13** tersebut boleh diterima sebagai qarinah untuk menunjukkan bahawa kerja-kerja khidmat kawalan serangga perosak telah dilakukan sejak dari awal Perayu dan si mati mengusahakan perkhidmatan sewaan hartanah tersebut, manakala dokumen bertarikh 31/05/2017 pula adalah bukti bahawa sumbangan tersebut masih diteruskan oleh Perayu walaupun selepas kematian si mati.

19) Perayu juga telah mengemukakan dokumen **P14, P15 dan P17** berkaitan sumbangan dalam membuat penyelenggaraan pagar automatik serta pemasangan alat penambat kilat bagi rumah kediaman dan hartanah tersebut. Sama seperti isu dokumen **P13**, kami berpendapat dokumen-dokumen tersebut boleh diterima oleh Mahkamah sebagai qarinah memandangkan kerja-kerja tersebut adalah bersifat berterusan dan boleh dianggap sebagai kos operasi dalam usaha Perayu dan si mati memajukan hartanah tersebut. Kerja-kerja kawalan serangga perosak dan penyelenggaraan

tersebut dapat dilihat sebagai tindakan untuk mengekalkan struktur dan bangunan-bangunan yang telah dimajukan.

20) Kami juga berpuas hati bahawa Perayu dan si mati telah bersama-sama membina 6 unit rumah sewa dan 2 unit rumah kedai di atas tanah tersebut dengan kos pembinaan keseluruhan sebanyak RM250,000. Perayu juga telah menyumbang sebanyak 50% daripada kos keseluruhan pembinaan menggunakan duit bayaran pampasan pemberhentian kerja (VSS) yang diterima oleh Perayu dari majikannya pada bulan April 2012. Bukti Perayu menerima wang VSS adalah sebagaimana dibuktikan melalui dokumen bertanda **P20** iaitu surat notis penamatan kerja di mana Perayu dibayar pampasan sebanyak RM207,151.53 (**halaman 475 Rekod Rayuan**). Manakala Responden-Responden pula mengakui bahawa 6 unit rumah sewa tersebut dibina oleh Perayu dan si mati dalam tempoh perkahwinan sebagaimana dalam **perenggan 11.1 Pembelaan Responden (halaman 46 Rekdo Rayuan)**.

21) Kami juga berpuas hati bahawa penyata akaun Tabung Haji yang ditandakan sebagai **P19** dan wang pampasan penamatan kerja yang ditandakan sebagai **P20 (halaman 471-475 Rekod Rayuan)** boleh diterima sebagai qarinah untuk menyokong dakwaan Perayu berkaitan kos yang telah dikeluarkan untuk membina 6 unit rumah sewa dan 2 unit rumah kedai bagi maksud memajukan tanah yang dipertikaikan. Selain itu, kami juga berpuas hati bahawa Perayu dalam tempoh perkahwinan adalah seorang yang bekerjaya iaitu sebagai Pengurus di Syarikat MISC Berhad dengan gaji pokok setakat Mac 2012 sebanyak RM12,827.00 dan pernah menerima bonus elaun prestasi berdasarkan dokumen bertanda **P17 (halaman 466-477)**.

22) Seterusnya kami juga berpuas hati bahawa Perayu telah memberi sumbangan secara tidak langsung dalam menjaga kebajikan keluarga. Atas permintaan si mati, Perayu juga telah bекorban untuk tidak terus bekerja setelah berhenti kerja di Syarikat MISC Berhad pada tahun 2012, walaupun Perayu mempunyai ijazah undang-undang dengan kepujian dari Universiti Wolverhampton dan mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja. Kami juga bersetuju untuk mempertimbangkan keperluan anak angkat yang belum dewasa (10 tahun) berdasarkan Seksyen 122(2)(c) EUKIS 2003.

23) Berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, kami berpuas hati bahawa Perayu telah berjaya menunjukkan kepada kami bahawa Perayu mempunyai sumbangan langsung dan tidak langsung dalam memajukan hartanah tersebut bagi mewajarkan Perayu mendapat bahagian dalam hartanah yang menjadi tuntutan. Berkaitan dengan kadar pembahagian pula, dengan hormatnya kami merujuk Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 serta asas pembahagian yang ditetapkan dalam Ayat 32 Surah an-Nisa.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurniannya, Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.”

24) Dalam rayuan ini kami mendapati tanah yang dimajukan tersebut adalah tanah si mati yang diperolehi daripada harta pusaka ibunya sebagaimana yang telah diakui oleh Responden 3 dalam keterangannya bertarikh 22/01/2020 (**halaman 106 Rekod Rayuan**). Di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah kediaman yang telah dijadikan rumah kelamin antara Perayu dan si mati serta dua unit rumah sewa yang turut menjadi hak milik si mati. Hartanah tersebut seterusnya telah dimajukan oleh Perayu dan si mati dalam tempoh perkahwinan dengan membina enam unit lagi rumah sewa dan dua unit kedai. Perayu dan si mati juga telah membuat ubahsuai bahagian dapur dan bahagian dalam rumah kediaman yang dijadikan sebagai rumah kelamin.

25) Secara ringkasnya sumbangan pihak-pihak dalam memajukan hartanah tersebut boleh dianggarkan seperti berikut:

BIL	PERAYU	SI MATI
1.	Kos ubah suai rumah kediaman	Tanah pertanian
2.	50% kos membina 6 unit rumah sewa	Rumah kediaman
3.	50% kos membina dua unit kedai	Dua unit rumah sewa
4.	Kos operasi penyelenggaraan hartanah	Kos operasi penyelenggaraan hartanah
5.	Sumbangan tak langsung terhadap kebajikan keluarga dan anak serta keputusan tidak bekerja setelah diberhentikan	50% kos membina 6 unit rumah sewa
6.		50% kos membina dua unit kedai

Berdasarkan anggaran tersebut kami berpendapat sumbangan si mati dalam memperoleh tanah melalui pusaka perlu diberi perhatian dalam menetapkan kadar pembahagian harta sepencarian. Ia menunjukkan bahawa sumbangan si mati adalah lebih berbanding sumbangan yang telah diberikan oleh Perayu untuk mewajarkan si mati mendapat kadar yang lebih besar dalam hartanah yang dipertikaikan.

Isu 3: Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dalam memutuskan kadar pembahagian bagi Kereta Proton Exora BCK3 sebanyak 30% bahagian kepada Perayu.

26) Isu ini adalah menyentuh Alasan Rayuan Keempat Perayu yang mana Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar 30% bahagian kepada Perayu sedangkan Responden-Responden telah bersetuju dalam Tuntutan Balas untuk memberikan 50% bahagian kepada Perayu. Perayu juga telah membuktikan sumbangannya dalam menyelamatkan kenderaan tersebut daripada ditarik oleh bank.

27) Dalam perenggan 73 Penghakiman (halaman 407 Rekod Rayuan) Hakim Bicara menyatakan "*Berdasarkan dokumen tersebut Mahkamah berpuas hati bahawa Plaintiff ada membuat sumbangan langsung terhadap kereta tersebut*". Namun demikian Hakim Bicara berpendapat "*Jumlah sumbangan langsung yang dibuat oleh Plaintiff adalah kecil berbanding apa yang telah disumbangkan oleh si mati*". Ini menjadi asas kepada Hakim Bicara menetapkan kadar pembahagian sebanyak 30% sahaja untuk Perayu.

28) Kami berpuas hati bahawa bayaran ansuran kereta tersebut pernah tertunggak selama 2 bulan selepas kematian si mati dan pernah dikeluarkan notis penarikan kereta pada 20/07/2016. Walau bagaimanapun Perayu telah menyelamatkan kereta tersebut dengan membayar amaun yang tertunggak berjumlah RM790.40 termasuk caj penalti bayaran lewat. Perayu juga telah meneruskan bayaran ansuran bulanan sebanyak RM230.00 sebulan selepas kematian si mati dari bulan Jun 2016 hingga selesai bayaran ansuran bulanan pada bulan Mei 2017 iaitu selama 12 bulan berjumlah RM2,760.00 menjadikan jumlah keseluruhan wang yang dikeluarkan oleh Perayu adalah sebanyak RM3,550.40. Bayaran ansuran bulanan kereta tersebut telah dibiayai sepenuhnya oleh si mati sejak dibeli pada 14/04/2012. Berdasarkan fakta-fakta tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa sumbangan si mati dalam memperoleh kereta tersebut adalah lebih besar daripada Perayu untuk mewajarkan si mati mendapat bahagian yang lebih besar daripada Perayu.

29) Kami juga telah meneliti Tuntutan Balas pada perenggan 32(iii) (**halaman 55 Rekdo Rayuan**) dan kami berpuas hati bahawa Responden-Responden dengan jelas menyatakan persetujuan supaya 50% bahagian kereta tersebut diberikan kepada Perayu. Berdasarkan persetujuan tersebut kami berpendapat Perayu wajar diberikan 50% bahagian ke atas kereta Exora tersebut walaupun sumbangan yang diberikan kurang daripada sumbangan si mati.

30) Berdasarkan ulasan tersebut, kami berpuas hati untuk campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara.

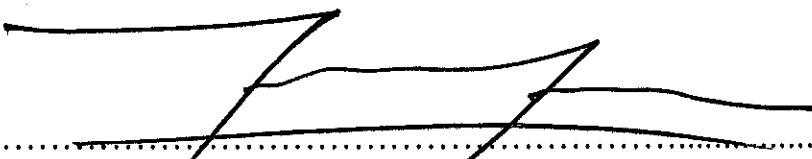
KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan , Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10207-017-0077-2019 bertarikh 05/04/2021 adalah dipinda keseluruhan kepada:
 - i) *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
 - ii) *Mahkamah mengisytiharkan hartanah di atas sebidang tanah yang dipegang atas Hak milik H.S(M) 24, PT1103, Kampung Pasir, Mukim Ulu Klang, Gombak, Selangor dan beralamat di No. 3 Lot 1103 Jalan Haji Mokhtar, Kampung Pasir, 68000 Hulu Klang, Selangor Darul Ehsan adalah harta sepencarian antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff dan hendaklah dibahagikan mengikut kadar 40% bahagian kepada Plaintiff dan 60% bahagian kepada si mati. Bahagian si mati hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang berhak mengikut Hukum Syarak.*
 - iii) *Mahkamah mengisytiharkan sebuah kereta Proton Exora nombor pendaftaran BCK3 sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff dengan si mati iaitu Mohd Nor Halim bin Mohd Yusoff*

dan hendaklah dibahagikan mengikut kadar 50% bahagian kepada Plaintiff dan 50% bahagian kepada si mati. Bahagian si mati hendaklah dibahagikan kepada semua ahli waris yang berhak mengikut Hukum Syarak.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

